مع عدم الفرع) ذكرا كان او انثى (الوارث) فالساقط كالمعدوم (وفرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء) ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والاخت اذا كن منفردات لم يعصبن (والربع فرض اثنين فرض الزوج) من زوجته (مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر) من تركة زوجها (مع عدمه) أى عدم الفرع الوارث (والثمن فرض) صنف واحد وهو (الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث) ذكرا وأنثى واحدا ومتعددا منها أو من غيرها

* (فصل * والثلثان فرض أربعة فرض البنتين فأكثر) من اثنتين لم يعصبن (و) فرض (بنتى الابن فأكثر) من اثنتين (والاختين الشقيقتين فأكثر والاختين للاب فأكثر) أما كون الثلثين فرض البنتين أو بنتى الابن فأكثر فلقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولا خلاف وذلك الا ما شذ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان البنتين فرضهما النصف أخذا بالمفهوم والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سبب خاص وهو ما رواه جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم احد وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيأ من ماله قال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال أعط ابنتى سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فهو لك رواه ابو داود وصححه الترمذى فدلت الآية على فرض ما زاد على الثنتين ودلت السنة على فرض الاثنتين وفوق فى الآية الكريمة ادعى زيادتها وقيل المعنى اثنتين فما فوق وأما كون الثلثين فرض الاختين للابوين أو للاب فلقوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال فى المغنى والمراد بهذه الآية الكريمة ولد الابوين أو ولد الاب باجماع أهل العلم (والثلث فرض اثنين فرض ولدى الام) ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأكثر يستوى فيه) أى الثلث (ذكرهم وانثاهم) اجماعا لقوله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث أجمعوا على أنها نزلت فى الاخوة للام والكلالة الورثة غير الابوين والولد بن نص عليه وهو قول الصديق وقيل الميت الذى لا ولد له ولا والد وروى عن عمر وعلى وابن مسعود وقيل قرابة الام (و) الثلث (فرض الام) أيضا (حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات) قال فى المغنى بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم انتهى لان الله تعالى قال فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث (لكن لو كان) أى وجد (هنا لأب وام وزوج أو زوجة كان للام ثلث الباقى) فى الصورتين فالمسئلة الثانية من أربعة للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقى وهو واحد وللاب الباقى وهو اثنان وان كان مكان الزوجة زوج كانت المسئلة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقى وهو فى الحقيقة سدس وللاب الباقى قال فى المغنى وهاتان المسئلتان تسميان العمريتين لان عمر رضى الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فتابعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى ذلك عن على وبه قال الحسن والثورى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى (والسدس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث) يعنى ان الام اذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن (أو) مع (جمع من الاخوة والاخوات) كاملى الحرية لقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس ولفظ الاخوة هنا يتناول الاخوين لان المقصود الجهة المختلفة من غير كمية وكل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات بنات الابن والاخوات من